العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

تاريخ التشريع

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

تاريخ التشريع الإسلامي

أدوار الفقه الإسلامي ومصادره

ما سندرسه

- آصالة الشريعة الإسلامية
- دور التكوين والتأسيس
- دور البناء والكمال
- عصر الازدهار الفقهي
- دور تنظيم الثروة الفقهية
- دور النهضة الفقهية الحديثة

آصالة الشريعة الإسلامية

١ معنى الفقه في اللغة
٢ معنى الفقه في الاصطلاح
٣ العلاقة بين الفقه والشريعة
٤ الفرق بين التشريعين

الفصل الأول الفقه والتشريع

١ التعريف بالفقه

١ معنى الفقه في اللغة: تطلق كلمة الفقه في اللغة على معنيين:

١ **المعنى الأول:: الفهم المطلق**، دقيقًا كان أو غير دقيق.

٢ **المعنى الثاني:: الفهم الدقيق** للأمور المحتاجة إلى إعمال الفكر والاجتهاد.

القرآن:: «فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا»

السنة:: «مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدين»

ويرى البعض أن الفقه **أخص من الفهم** ؛ لأنه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد على مجرد فهم ما وُضِعَ له اللفظ.

MARA 01054105478

٢ **معنى الفقه في الاصطلاح:** يطلق الفقه في اصطلاح العلماء بإطلاقين:

الإطلاق الأول: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. «الغزالي»

وقد اختلف مفهوم كلمة الفقه تبعًا لاختلاف الأطوار:

- **عصر صدر الإسلام::** استعملت بمعنى واسع شمل كل ما يخص المسلم من أحكام، عمليةً كانت أو عقدية، شرعيةً كانت أو عقليةً، فلم يلحظ أي خلاف بين الفقه والشريعة.
- **عصر التدوين::** استمر هذا الإطلاق حتى عصر تدوين الفقه، حيث تميزت العلوم واستقل بعضها عن بعض، وبدأ بظهور المذاهب الأربعة.
- **أبو حنيفة::** كان له السبق في تعريف الفقه بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها.
- **الاستقلال::** بدأ استقلال الفقه بمصطلحاته ورجاله وأئمته، حتى صار مقصورًا على الأحكام الشرعية دون العقيدة والأخلاق وغيرهما.
- **الاستقرار::** **استقر الأمر على أن الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.**

الإطلاق الثاني: الفقه هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين، سواء كانت شرعيتها بنص صريح من القرآن، أو بيان من السنة، أو بطريق إجماع علماء المسلمين، أو باستنباط المجتهدين من النصوص وقواعد الشريعة ومقاصدها.

فهذه الأحكام تسمى فقهًا، والعارف بها يسمى فقيهًا. ويختلف هذا الإطلاق عن الأول؛ لأن الفقه يطلق على نفس الأحكام، لا على مجرد العلم بها. والمراد بـ**العلم**: الإدراك، جزمًا كان أو ظنًا.

و**الأحكام الشرعية العملية** هي التي تقررها الشريعة لأفعال المكلفين، وسواء تعلقت بعلاقة الشخص بخالقه كالعبادات، أم بعلاقة الأفراد بعضهم ببعض، أو الفرد بالمجتمع، أو المجتمع الإسلامي بغيره، من حيث الحكم التكليفي (وجوب، ندب، حرمة، كراهة، إباحة)، ومن حيث الصحة والبطلان، أو كون الفعل سببًا أو شرطًا أو مانعًا.

MARA 01105404078

والمراد بـ**الأدلة التفصيلية**: الأدلة الجزئية التي يستقل كل دليل منها بحكم مسألة معينة. وهي كثيرة جدًا، مثل «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» نصّ في وجوب المحافظة على الصلوات عمومًا، والوسطى خصوصًا.

وإذا استقر أن الفقه هو المدلول الأوحد بالأحكام الشرعية، استقر كذلك أن **الفقيه** هو المشتهر باستنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وظل الأمر كذلك إلى أن انتشر التقليد وتراجع الاجتهاد، فنشأت المذهبية والتعصب، وهو الطامة الكبرى التي ابتليت بها الأمة. فكثرة المذاهب لا أثر لها، لكن التعصب الأعمى نذير خطر يهدد بانهيار القيم والمبادئ، ويتعارض مع الركائز الأساسية في الاستنباط.

وفي ظل هذه الظروف تغيرت النظرة الشمولية للفقه، فصار معرفة الحكم الشرعي فقهًا بغض النظر عن طريقة المعرفة (اجتهادًا أو تقليدًا)، وصار العالم بقدر من الأحكام فقيهًا، سواء علمها بالاستنباط أو بالتقليد.

النوع	الوصف
الأحكام قطعية الثبوت والدلالة	أشبه بالنظام العام أو القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو العبث بها، وواجب المكلف تجاهها السمع والطاعة، كوجوب الصلاة والزكاة.
الأحكام الظنية	المجال الفسيح الذي تبحر فيه عقول العلماء اجتهادًا، وصولًا إلى أحكام تناسب مقتضى الحال. وفيها تتعدد الآراء وتتنوع الأفهام، مما يثري الفقه الإسلامي.

٢ التعريف بالشريعة

الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع والقانون الإلهي الذي وضعه الله ليخضع له الجميع من لدن محمد ﷺ إلى قيام الساعة.

ويجمع بين الفقه والشريعة اتفاقهما في الهدف: تحقيق مصلحة الفرد. والعلاقة بينهما أصيلة، إذ الفقه جزء من البنيان الرئيس للشريعة الإسلامية.

١ **التعريف بالشريعة ونطاقها:** الشريعة في لغة العرب تطلق على معنيين:

المعنى الأول:: الطريقة المستقيمة السوية التي لا اعوجاج فيها.

المعنى الثاني:: المورد والمكان الذي يقصده الناس ليشربون ويسقون منه إبلهم.

- قال ﷻ «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» .

وتقول العرب: شرع إبله، أي أوردها شريعة الماء وشربت ولم يستق لها. ولا تسمي العرب مورد الماء شريعة إلا إذا كان جاريًا لا انقطاع له، ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرشاء.

الشريعة في الاصطلاح: هي الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسله ليتحقق لهم بها السعادة في الدنيا والآخرة. وقيل: هي ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق، ونظم الحياة في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.

فشريعة الله هي المنهج الحق المستقيم الذي يصون الإنسانية من الزيغ والانحراف، ويجنبها مزالق الشر ونوازع الهوى، وهي المورد العذب الذي يشفي غلتها، ويحيى نفوسها، وترتوي به عقولها. ولهذا كانت الغاية من التشريع استقامة الإنسان على الجادة لينال عز الدنيا والآخرة.

وبالمقارنة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي نجد اتفاقًا في المعنى؛ لأن الأحكام التي شرعها الله مستقيمة لا اعوجاج فيها، وهي سبيل لإحياء النفوس وغذاء العقول، كما أن الماء سبيل لإحياء الأجسام، فاتفقا في الهدف.

الشريعة مختلفة عن الدين **فالدين واحد على الدوام**، أما الشرائع فقد تختلف لتعددها.

يقول **قتادة::** «للتوراة شريعة، وللإنجيل شريعة، وللقرآن شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصه، ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره هو التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل.».

وبذلك يشترط فيما يطلق عليه شريعة أربعة شروط:

1. **الأول::** أن يكون مصدره الله عز وجل.
2. **الثاني::** أن تحوي ما يكفل تنظيم حياة الناس في دنياهم وأخراهم.
3. **الثالث::** ألا يصيبها التحريف والتبديل.

NAJA 01054054173

4. **الرابع::** أن تكون خالية من الأهواء والانقياد للرغبات.

٢ العلاقة بين الفقه والشريعة: يتفق الفقه مع الشريعة في الغاية (تنظيم حياة الفرد لتحقيق السعادة في الدارين)، إلا أنهما يختلفان في أمور:

1. **أولا: عموم الشريعة وخصوص الفقه:** الشريعة عامة تشمل كل مناحي الحياة، والفقه خاص، إذ هو جزء منها يختص ببيان الأحكام الشرعية في المسائل التي يحتاج إليها الفرد.
2. **ثانيا: اختلاف المصدر:** الشريعة مصدرها الوحي (قرآنًا أو سنة)، فلا مجال لمخالفة أحكامها، لأنها نزلت من حكيم حميد، قال تعالى: «تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ» . وكذلك السنة لا تجوز مخالفتها إذا ثبتت صحتها، إذ هي من عند الله معنى، ومن عند رسوله لفظًا، قال تعالى: «وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ» . أما الفقه فمصدره الاجتهاد والاستنباط من فهم النصوص غير القطعية، إذ النص القطعي لا مجال لإعمال العقل فيه. والكثير من الأحكام الفقهية يجوز مخالفتها عند وجود أدلة أقوى، لأنها قائمة على اجتهاد الفقهاء. أما إذا انعدم الدليل فلا تجوز المخالفة، لئلا يكون في ذلك جرأة على الشريعة.
3. **ثالثا: الشريعة تحوي ثلاثة أنواع من الأحكام:** العقدية والأخلاقية والعملية.

خلاصة: الأحكام الشرعية العملية المستمدة من نصوص صريحة قطعية يصدق عليها أنها شرعية وفقهية، ولا يجوز مخالفتها. والأحكام الناشئة عن اجتهادات غير قائمة على نصوص قطعية يصدق عليها الفقه فقط، وتجوز مخالفتها عند وجود أدلة أقوى.

النوع	المجال
الأحكام العقدية	تتصل بالعقيدة (الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر)، وكذلك ما يخالف العقيدة ويقدح فيها.
الأحكام الأخلاقية	تعنى بالصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في نفسه وعلاقاته بالغير، كحسن الخلق والأمانة. وتمتد مظلة الأخلاق لتشمل التعامل مع غير البشر، بل اعتبر الإسلام الأخلاق من العبادات المشروعة، فالعلاقة بينهما تكاملية، وليس أدل على ذلك من اعتبار حسن الخلق في ذاته عبادة يؤجر عليها المسلم.

الأحكام العملية	تنتظم بها حياة العباد، أو تتعلق بأفعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة وغيرهما من الأحكام التكليفية الخمسة. والهدف منها تنظيم حياة الناس في شؤونهم ومعاشهم، إذ بدونها تختل الموازين وتدخل المشقة على العباد.

٣ العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى

جاءت الشريعة الإسلامية خاتمة لسائر الشرائع، ناسخةً لها، مع اتفاق الجميع في الهدف (تنظيم حياة الأمم). وهذا الاتفاق نتيجة منطقية لاتفاقهم في المصدر، فالشرائع كلها من عند الله.

وقد اتفقت الشرائع السماوية على محورين أساسيين:

المحور	الوصف
المحور العقدي	وهو الجانب الأهم، إذ يهتم بالإيمان بوحدانية الله وإفراده بالعبادة. قال تعالى: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ» .
المحور التشريعي	وهو المختص بالأحكام التفصيلية المنظمة لشؤون الحياة ورعاية المصالح المعتبرة، مع مراعاة تغيرها باختلاف الظروف، عملًا بقوله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» .

وعلاقة الشريعة الإسلامية بغيرها من الشرائع السماوية تنحصر في ستة أمور:

- **أولا: وحدة المصدر:** فالشرائع جميعها من عند الله، وهذه الوحدة متحققة حتى مع اختلاف وسائل المعالجة لبعض الأحكام.
- **ثانيا: وحدة الأهداف والمقاصد:** فجميع الشرائع متشابهة في أصلها وأهدافها، قال تعالى: «إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ» . فكلها كانت تدعو إلى الإسلام، وإن اختلفت في بعض الأحكام الفرعية دون الثوابت والأصول.

ثالثا: الشريعة الإسلامية مسك الختام: فيها الإخبار عن الشرائع السابقة والتصديق بها، مما يدل على أن الإيمان بالشرائع السابقة ركن من أركان الإيمان، قال تعالى:

« وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ» .

رابعا: الشريعة الإسلامية مصدر أحكامها الوحي: فالنبي ﷺ مبلغ عن ربه، والوحي هو الوسيلة الوحيدة لتبليغ الأحكام، ولم تأخذ الشريعة من الشرائع قبلها. وهذا لا ينفي التشابه في بعض الجزئيات، إلا أنه أمر منطقي بين شرائع اتحد مصدرها واتفقت في الهدف. لكن أصل الحكم قد يكون مفروضًا في الشرائع كلها، مع اختلاف التطبيق، كفريضة الصوم، فقد فرضها الله على الأمة الإسلامية كما كانت مفروضة على الأمم السابقة.

خامسا: أحكام الشرائع السابقة جزء من الشريعة الإسلامية: يجب الإيمان بها، وهذا لا يعني الاتباع، بل الإيمان بصدق ما ورد فيها وأنه حق من عند الله. أما الاتباع فمقتصر على ما ورد إلينا بواسطة الرسول ﷺ، قال تعالى:

« ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ» .

سادسا: عملت الشريعة الإسلامية على تحرير العقل البشري: من عبودية التقليد والخرافات، وغرس العقيدة الصحيحة المرتكزة على أركان ثابتة، عن طريق حث العقل على التفكير المنطقي بعيدًا عن خرافات محرفي الأديان. لذلك قاوم الإسلام بواسطة العقل الوثنية بصورها القديمة والحديثة، وصولًا إلى التوحيد الخالص.

وبناءً على ذلك لا يمكن القول إن الشريعة الإسلامية مقتبسة من الشرائع السابقة، حيث إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ بل هي شريعة مبتكرة وفقهها جديد. فالنبي ﷺ بعث في بيئة بدوية لم تكن لها حضرية تمكنها من الاقتباس، فالمقصود من اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا أن ما ورد في القرآن والسنة من حكايات الأمم السابقة يكون شرعًا لنا ما لم يخالف نص.

٤ تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني

١ **مضمون الشبهة:** زعم بعض المستشرقين أن الشريعة الإسلامية في عصورها الأولى تأثرت بالقانون الروماني، مؤسسين قولهم على اندفاع المسلمين في الفتوحات، مع خلاف بينهم في مقدار التأثر. فذهب البعض إلى أن القانون الروماني هو المصدر الرئيس للشريعة الإسلامية، وعلى أساسه قامت قواعد الفقه الإسلامي.

وقد أجريت دراسات حول صحة هذا الزعم، وهدفها الأسمى **زعزعة الثقة في استقلالية الشريعة والتشكيك في أصالتها** ، حتى تبتعد الأمة عن تراثها التشريعي، فتهيأ الأرض لإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة.

وممن قال بذلك: المستشرق جولد تسهير، وفون كريمر، والإنجليزي وشيلدون آموس.

يقول **وشيلدون**:: «إن الشرع المحمدي ليس إلا القانون الروماني للإمبراطورية الشرقية معدلًا وفق الأحوال السياسية في المملكات العربية. ويقول أيضًا: القانون المحمدي ليس سوى قانون جستنيان في لباس عربي.».

ويرى فريق آخر أن التأثر كان في بعض الأحكام لا جميعها.

وقد جنح إلى نفي التأثر بعض المستشرقين: المستشرق الإيطالي نالينو، والمستشرق فيتر جيرالد، وحمل لواء هذا الرأي جمع كبير من أعلام الفقه الإسلامي والقانون في عالمنا العربي والإسلامي.

٢ **أدلة القائلين بتأثر الشريعة بالقانون الروماني:** ساقوا لذلك خمسة أدلة:

١ **الدليل الأول:**: إن النبي ﷺ كانت لديه معرفة بالقانون الروماني البيزنطي المطبق في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وبموجبها تسربت قواعده إلى الشريعة الإسلامية، لأن النبي ﷺ هو مصدر التشريع في تلك الفترة. أي أن هذا الدليل نظر إلى الحيز المعرفي السائد آنذاك، فافترض أصحاب نظرية التأثر ضرورة سعي النبي ﷺ للعلم بأحكامه.

2 **الدليل الثاني::** إن القانون الروماني وُجدت له مدارس في أقطار عدة: قيصرية، بيروت، الإسكندرية، القسطنطينية. ووجدت محاكم في أقاليم الدولة الرومانية. وهذه المدارس والمحاكم ظلت بعد الفتح الإسلامي، مما أتاح للفقهاء المسلمين الوقوف على أحكامها ونقلها إلى الفقه الإسلامي. بل زعموا أن الإمام الأوزاعي والشافعي تأثر كل منهما بالقانون الروماني ومدارسه.

3 **الدليل الثالث::** إن فقهاء الشريعة انتشروا في بلاد الإمبراطورية الرومانية بعد فتحها، فخالطوا أهلها وعرفوا عاداتهم، واطلعوا على أحكام القانون الروماني. ولما كان أهل هذه البلاد قد اعتادوا على أحكامه، احتضن الفقهاء قواعده التي لم تعرفها الشريعة، وطبقوها على العلاقات القانونية السائدة مراعاة لما ألفه الناس.

4 **الدليل الرابع::** إن القانون الروماني أثر في الشريعة الإسلامية بصورة غير مباشرة عن طريق القانون الجاهلي وكتاب التلمود اليهودي (كتاب فقه الشريعة اليهود). وبيان ذلك: أن القانون الجاهلي تأثر بالقانون الروماني، فتسربت إليه بعض قواعده كما تسربت إلى التلمود. وبما أن الشريعة الإسلامية من أقرب نظم عرب الجاهلية، تسربت بعض قواعد القانون الروماني بهذا الطريق إليها. وكذلك أخذ فقهاء الشريعة بعض ما في التلمود من أحكام، فتسربت بعض أحكام القانون الروماني الموجودة فيه إلى الشريعة الإسلامية.

5 **الدليل الخامس::** التشابه في النظم والقواعد والأحكام بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني دليل على التأثر، إذ يعني أن الشريعة الإسلامية اقتبست منه، لأنها اللاحقة عليه، ومعلوم أن اللاحق يقتبس من السابق، فالتأثير أمر منطقي عقلًا.

٣ **مناقشة الأدلة السابقة:** وقد نوقشت هذه الأدلة واحدًا واحدًا كما يلي:

✕ **مناقشة الدليل الأول:** اعتمد هذا الدليل على معرفة النبي ﷺ بالقانون الروماني، وهذا مردود بأربعة أمور:

ANARA 01105405478

أولا:: إن هذا الدليل يكذبه الواقع ويجافيه العقل، فالثابت أن النبي ﷺ كان أميًا لا علم له بالقراءة والكتابة. وأكد ذلك القرآن بقوله: «وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ» . وهذه الأمية تؤكد أنه لم يطلع على القانون الروماني. فكيف لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يدرس قانونًا فاق الحدود في التنظيم والإبداع؟ أضف إلى ذلك: أن النبي ﷺ لو كان يستعين بالصحابة في قراءة الرسائل بلغات أخرى، ولم يثبت أنه استعان بأحد لفهم أحكام القانون الروماني.

ثانيا:: على فرض التسليم بأنه تعلم أحكام القانون الروماني، فمن المنطق أنه سيسافر إلى تلك البلاد. والثابت تاريخيًا أنه لم يخرج من مكة إلا مرتين: الأولى: خروجه للتجارة مع عمه أبي طالب وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وقيل تسع سنين، حتى وصل إلى بصرى، ولم تكتمل الرحلة، حيث عاد به عمه عقب الحوار مع بحيرى الراهب، فخشي عليه أن يمسه اليهود بسوء. والثانية: خروجه في تجارة خديجة إلى الشام وهو ابن خمس وعشرين سنة. ولم يرافقه في الرحلتين جنس من غير العرب، ففي الأولى رافقه عمه أبو طالب، وفي الثانية ميسرة غلام خديجة.

ثالثا:: إن البيئة التي عاش فيها النبي ﷺ اتسمت بالبداءة، وهي بيئة عربية خالصة لا صلة بينها وبين الرومان. فلم تكن الجزيرة العربية قبل البعثة تستقي نظمها من تنظيمات أخرى، بل استمدوا نظامهم من ظروف بيئتهم.

رابعا:: أثبت التاريخ أن النبي ﷺ لم يخالط أحدًا من علماء الرومان ولم يسمع منهم. أضف إلى ذلك: ما الداعي لحرص الرومان على تعليمه نظمهم وقوانينهم؟ وعلى فرض التسليم، فهل يعقل أن يعلموا التجار القادمين نظمهم وأحكامهم؟ ناهيك عن أن التجار لهم غرض محدد هو الربح، أما طلب العلم فله رحلاته الخاصة وتحضيراته المختلفة.

وبذلك يتضح ضعف هذا الدليل لاعتماده على أسس غير منطقية.

مناقشة الدليل الثاني: القول بأن المسلمين تعرفوا على القانون الروماني من خلال مدارسه في البلاد المفتوحة كالقسطنطينية وبيروت زعم باطل، ودليل بطلانه:

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **تاريخ التشريع** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478